

내부통제 우수 금융기관에 대한 기관제재 감경기준
(시행세칙 제50조의4 관련)

1. 적용대상

- 제50조의4에 따른 금융기관에 대한 제재감경은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적용할 수 있다.

- i) 최근 2년 이내 실시*한 경영실태평가 결과 내부통제부문 평가등급이 2등급 이상인 금융기관의 경우

* 제재감경 대상 건의 검사기준일이 경영실태평가 검사기준일로부터 2년이 경과하지 않은 경우로, 두 검사기준일이 같은 경우를 포함

- ii) 내부통제 우수와 관련하여 금융위원장 · 금융감독원장의 표창, 상훈법 · 정부표창규정에 의한 표창 등을 받은 공적이 있는 경우

- iii) 동일 또는 유사한 위반행위의 방지를 위한 자체감사 또는 내부통제 시스템을 갖추어 시행하거나 대책을 마련하여 이행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우

2. 적용배제

- 다만, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 특별히 참작할 만한 사유가 없는 경우에는 동 제재감경의 적용을 배제할 수 있다.

- i) 제재대상 위법 · 부당행위가 금융기관의 내부통제체계가 현저히 취약한 데 직접 기인하는 경우로서 사회적 · 경제적 물의를 크게 야기한 경우 또는 금융기관 · 금융거래자에 중대한 손실을 초래한 경우. 이 경우 중대한 손실 여부는 금융기관의 규모 및 금융기관에 미친 영향 등을 감안하여 결정한다.

- ii) 금융거래자에게 중대한 손실을 초래한 경우로서 신속한 배상 등 피해구제를 소홀히 한 경우

- iii) 최근 3년 이내 2회이상 동일 · 유사한 내부통제 소홀로 경영유의 이상 조치요구를 받고, 동일 · 유사한 사유로 다시 조치요구를 받는 경우

3. 감경수준

- 1단계 감경을 원칙으로 하되, 제재대상 위법 · 행위의 동기, 원인, 결과, 방법 등을 종합적으로 감안할 때 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 최대 2단계까지 조정할 수 있다.

4. 적용횟수

- 경영실태평가 결과에 따른 내부통제 우수 금융기관에 대한 기관제재 감경은 매회 평가등급별로 각 1회에 한하여 적용한다.